

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 30 chaâbane 1426 – 4 octobre 2005

148^{ème} année

N° 79

Sommaire

Lois

Loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005 , portant organisation de l'activité de plongée.....	2587
Loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005 , relative aux parcs urbains.....	2589
Loi n° 2005-91 du 3 octobre 2005 , portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur.....	2590
Loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005 , modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.....	2590
Loi n° 2005-93 du 3 octobre 2005 , complétant quelques dispositions du code de procédure pénale.....	2592

Conseil Constitutionnel

Avis n° 50-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.....	2593
Avis n° 51-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi relatif aux parcs urbains.....	2596
Avis n° 53-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi complétant quelques dispositions du code de procédure pénale.....	2598
Avis n° 56-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi portant organisation de l'activité de plongée.....	2600
Avis n° 61-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi portant organisation de l'activité de plongée.....	2604
Avis n° 62-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur.....	2606

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public 2608

Ministère de la Défense Nationale

Détachement d'un magistrat 2608

Nomination du président du tribunal militaire permanent du Kef 2608

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2005, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis..... 2608

Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2005, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne..... 2615

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution..... 2618

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..... 2620

Loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisation de l'activité de plongée (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi a pour but d'organiser toutes les activités de plongée, à titre amateur ou professionnel, quel qu'en soit le caractère.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux activités de plongée pratiquées par les forces armées, les forces de sécurité intérieure, de la douane et les agents chargés des affaires de l'environnement.

Art. 3. - Au sens de la présente loi, on entend par :

- Plongée : toutes les activités et les opérations exposant des personnes à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale, en respirant.

- Plongeur professionnel : toute personne pratiquant la plongée dans le cadre de sa profession ou contre rémunération.

- Plongeur amateur : toute personne pratiquant la plongée en tant qu'activité sportive ou de loisir.

- Plongeur élève : toute personne pratiquant la plongée au sein d'un organisme de formation agréé pour acquérir la compétence à la plongée.

- structure concernée : l'administration centrale ou régionale et les commissariats régionaux dont relève l'activité de plongée.

- Cadre structuré : organisme ou établissement public ou privé autorisé à pratiquer l'activité de plongée.

- Directeur de plongée : toute personne remplissant les conditions légales chargée de diriger des activités de plongée.

- Interventions thérapeutiques : les traitements des accidents de plongée et les soins dans les caissons hyperbares.

- Activités de plongée : toutes les activités de plongée et notamment la pêche au corail et des éponges, les fouilles archéologiques, la recherche scientifique, le secours et le sauvetage, les travaux subaquatiques tels que l'enlèvement des épaves et leur sauvegarde, la réparation et l'entretien des installations et des équipements marins, les activités pétrolières, les activités économiques, sportives et de plaisance en rapport avec la plongée en mer, dans les lacs et dans les barrages ou en rapport avec la spéléologie.

Art. 4. - Il est interdit de pratiquer les activités de la plongée en dehors d'un cadre structuré.

Les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée sont fixées par décret.

TITRE II

Conditions d'exercice de la plongée

Art. 5. - Tout plongeur, amateur ou professionnel, doit être titulaire d'un diplôme certifiant son aptitude à la plongée délivré par un établissement de formation agréé ou d'un diplôme reconnu équivalent et autorisé à pratiquer la plongée conformément à sa spécialité. Les conditions d'équivalence des diplômes étrangers sont fixées par décret.

Les conditions d'agrément des organismes formateurs et les centres d'animation touristique, de délivrance des diplômes d'aptitude et d'octroi des autorisations à la pratique de la plongée sont fixées par décret.

Art. 6. - Les conditions de la formation et de recyclage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour la plongée à titre professionnel et par arrêté du ministre chargé des sports pour la plongée à titre amateur.

Art. 7. - La formation pratique des plongeurs s'effectue sous la responsabilité directe des formateurs. Les directeurs des établissements de formation ne seront pas déchargés de leurs responsabilités s'ils ne respectent pas les règles d'aptitude médicale et technique mentionnées à l'article 4 de la présente loi.

Les organismes et les établissements autorisés à exercer l'activité de plongée doivent assurer leur responsabilité civile pour les préjudices qui peuvent être causés aux plongeurs élèves et aux tiers.

Les catégories de formateurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la formation professionnelle.

TITRE III

Procédures d'exercice de la plongée

Art. 8. - Le directeur de plongée est tenu d'informer de son activité le poste de la garde nationale, avant le début des opérations de plongée et après la fin desdites opérations dans un délai ne dépassant pas les 24 heures. Les interventions thérapeutiques et médicales sont dispensées de cette obligation.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 septembre 2005.

La pratique de la plongée par les agents publics se fait conformément aux mesures administratives en vigueur.

Les modalités d'information et son contenu sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 9 - Conformément aux dispositions de la présente loi, il est créé un registre spécial appelé « registre de plongée ».

Le régime, la forme et les mentions qu'il doit contenir sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports pour la plongée à titre amateur et professionnel.

Le directeur de plongée est chargé de tenir le registre et de noter toutes les activités relatives à la plongée.

Art. 10. - L'employeur et le directeur de plongée sont tenus de prendre toutes les mesures de sécurité et de fournir tous les équipements nécessaires assurant la sécurité des plongeurs et la préservation de la sécurité de la navigation dans la zone où s'effectue la plongée.

Un manuel, dans lequel sont décrites les procédures de sécurité, la liste et les normes des équipements, sera établi soit par l'employeur soit par le chef de l'établissement concerné. Ce manuel est soumis à l'approbation du ministre concerné par l'activité après avis de la commission citée à l'article 12 de la présente loi.

Art. 11. - Tenant compte des conventions établies avec l'Etat tunisien, il est permis aux non tunisiens de pratiquer les activités de plongée selon leur spécialité à condition qu'ils obtiennent, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi, l'autorisation de l'administration concernée par l'activité exercée.

Art. 12. - Il est créé au sein du ministère de la défense nationale une commission technique appelée « commission nationale de plongée », chargée d'émettre son avis sur les questions relatives aux activités de plongée à titre amateur ou professionnel.

Les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de ladite commission sont fixées par décret.

TITRE IV

Infractions et sanctions

Art. 13. - Les infractions à la présente loi sont constatées par des procès-verbaux établis par :

- les officiers de la police judiciaire cités aux numéros 1, 3 et 4 de l'article 10 du code des procédures pénales.
- les commandants des unités navales et les officiers de la marine nationale.
- les agents assermentés du national de surveillance la garde des cotes.
- les agents chargés de la protection de l'environnement.

Art. 14. - Les procès-verbaux établis conformément à la législation en vigueur par les agents cités à l'article 13 de la présente loi sont adressés aux autorités administratives concernées par l'infraction commise, qui les transmettent au ministère public auprès du tribunal compétent pour engager les poursuites.

Art.15. - En cas de flagrant délit, les agents cités à l'article 13 de la présente loi sont autorisés à saisir, à titre conservatoire, les équipements de plongée utilisés par le contrevenant.

Les équipements saisis sont mis sous dépôt dans un lieu fixé par l'autorité ayant droit de regard sur les activités pratiquées par le contrevenant ou bien laissés sous gardiennage des propriétaires, et ce, jusqu'à la conclusion d'une transaction ou l'intervention d'une décision de justice.

Les procès-verbaux comportent obligatoirement une mention relative à l'accomplissement des modalités de la saisie fixées par cet article, le type et la nature de la saisie, l'état dans lequel elle se trouve et le lieu de sa conservation,

Art.16. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2005-50 relative à la zone économique exclusive au large des cotes tunisiennes :

- est passible d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 100 dinars à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines quiconque a contrevenu aux dispositions des paragraphes premiers des articles 4, 5 et 8 ainsi que des paragraphes premier et deuxième de l'article 7 de la présente loi.

- est passible d'une amende de 100 dinars à 500 dinars quiconque a contrevenu aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 9 et du paragraphe premier de l'article 10 de la présente loi.

Les sanctions prévues par la présente loi s'appliquent aux dirigeants et aux représentants légaux ou effectifs des personnes morales.

- si le contrevenant est une personne morale, le montant de l'amende est doublé.

TITRE V

Champs d'application

Art.17. - :

a- Les dispositions de cette loi s'appliquent à toute personne physique ou morale tunisienne ou étrangère sur le territoire tunisien et dans l'espace maritime sous souveraineté tunisienne.

b- Les dispositions de cette loi s'appliquent à toute personne physique ou morale tunisienne dans les eaux sous juridiction tunisienne, et sur toute personne physique ou morale étrangère si l'activité touche les droits de souveraineté de l'Etat dans ces zones.

c- Les dispositions de cette loi s'appliquent à toute personne physique ou morale tunisienne en haute mer.

TITRE VI

Dispositions transitoires

Art. 18. - Toute personne physique ou morale pratiquant l'activité de plongée, à titre amateur ou professionnel, lors de la promulgation de la présente loi, est tenue de se conformer à ses dispositions dans un délai d'une année à compter de la date de son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 octobre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sous réserve de la législation en vigueur et notamment le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, sont considérés parcs urbains, au sens de la présente loi, les espaces aménagés à l'intérieur des agglomérations urbaines, qui s'étendent, le cas échéant, aux zones limitrophes et qui sont ouverts au public pour la récréation et les loisirs et pour l'exercice des activités culturelles, sociales, éducatives et sportives. Ne sont pas considérés parcs urbains, au sens de la présente loi, les parcs nationaux, les réserves naturelles et les forêts récréatives.

Les parcs urbains sont créés dans le cadre des plans d'aménagement urbain.

Art. 2. - L'Etat, ou les collectivités locales peuvent aménager et réaliser des parcs urbains sur les immeubles dont ils sont propriétaires ou sur ceux affectés par l'Etat aux collectivités locales ou ceux expropriés pour cause d'utilité publique.

Ces immeubles sont intégrés dans le domaine public.

Les collectivités locales se chargent de l'exploitation et de la gestion des parcs urbains.

Les collectivités locales peuvent, en vertu d'un contrat de concession ou d'une occupation temporaire, confier la mission d'aménagement, de réalisation et l'exploitation ou d'exploitation des parcs urbains ou d'une partie de ces parcs à des entreprises publiques ou privées ou à une société d'économie mixte dont l'Etat et les collectivités locales participent d'une manière directe ou indirecte à son capital.

Les privés ont également la possibilité d'aménager, réaliser et exploiter des parcs urbains sur les immeubles dont ils sont propriétaires, et ce, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Art. 3. - L'occupation temporaire est accordée sur autorisation du ministre chargé des collectivités locales pour l'exploitation de parties des parcs urbains pour une durée maximale de cinq ans qui peut être prorogée chaque fois pour une durée d'une année.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 septembre 2005.

Si l'occupation comporte l'édification de constructions, d'ouvrages ou d'équipements fixes, une concession est accordée pour une durée n'excédant pas trente ans en vertu d'un contrat de concession conclu entre l'autorité concédante et le bénéficiaire de la concession et fixant notamment la durée de la concession, les droits et les obligations des parties. A chaque contrat de concession est annexée un cahier des charges fixant particulièrement les conditions et les modalités de la réalisation et de l'exploitation ou de l'exploitation.

Ne s'appliquent pas aux contrats de concession les dispositions législatives relatives à l'organisation des rapports entre les propriétaires et les locataires en matière de renouvellement de location d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.

Sont fixées par décret, les conditions et les procédures d'octroi de la concession et de l'occupation temporaire.

Art. 4. - Le contrat de concession et le cahier des charges y afférent sont approuvés par décret pris sur proposition du ministre chargé des collectivités locales après avis du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et du ministre chargé des domaines de l'Etat.

Art. 5. - Le concessionnaire dispose d'un droit réel sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il réalise pour l'exercice de l'activité prévue dans le contrat de concession.

Ce droit confère à son titulaire, pour la durée du contrat de concession, les droits et obligations du propriétaire, dans les limites des dispositions prévues par la présente loi.

Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes sont inscrits dans un registre spécial tenu par les services compétant relevant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.

Les formes et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière de droits réels sont applicables à l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.

Art. 6. - Il est interdit, en cours de validité du contrat de concession et pour le reste de sa durée, de céder ou de transférer, à quelque titre que ce soit, les droits réels, les constructions, les ouvrages et les équipements fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits. Sauf autorisation du ministre chargé des collectivités locales.

Art. 7. - En cas de décès du concessionnaire, la concession et les droits réels qui en découlent sont transférés aux héritiers sous réserve que la personne convenue entre eux présente une demande écrite à cette fin au ministre chargé des collectivités locales dans un délai de six mois à compter du décès et obtienne son accord.

Art. 8. - Les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le concessionnaire en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et équipements édifiés dans le cadre de la concession.

Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de l'exécution des travaux mentionnés au paragraphe précédent ne peuvent prendre des mesures conservatoires ou des mesures exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article.

Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes s'éteignent à l'expiration du contrat de concession.

Art. 9. - A la fin de la concession, le concessionnaire doit démolir, à ses frais, les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il a établis, sauf dispositions explicites contraires du contrat de concession ou d'une décision du ministre chargé des collectivités locales.

Les constructions, ouvrages et équipements fixes dont le maintien a été accepté reviennent à l'autorité concédante, libres de toutes charges ou hypothèques.

Art. 10. - La concession est retirée par l'autorité concédante, après audition du concessionnaire, en cas d'inobservation par ce dernier des obligations mises à sa charge. Dans ce cas, les créanciers dont les droits sont inscrits seront informés par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de prise de la décision de retrait, pour leur permettre de proposer la substitution d'un tiers au concessionnaire.

Art. 11. - Le concessionnaire a le droit d'être indemnisé du préjudice matériel et direct qu'il a subi en cas de retrait de la concession avant le terme convenu dans le contrat de concession pour un motif autre que l'inexécution des obligations à sa charge.

Les créanciers sont subrogés, pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit lorsque leurs créances sont inscrites sur le registre mentionné à l'article 5 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 octobre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-91 du 3 octobre 2005, portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'Etat peut prendre en charge, pendant une année, une partie des salaires versés au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité égale au moins à deux ans après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce, pour les recrutements effectués par les entreprises relevant du secteur privé.

L'Etat prend en charge 50% du salaire versé à la recrue dans la limite de 250 dinars mensuellement.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 septembre 2005.

Les interventions de l'Etat, prévues au paragraphe premier du présent article, sont imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle créé en vertu de l'article 37 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000.

Les crédits sont transférés dudit fonds à l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant qui gère les interventions de l'Etat prévues par le paragraphe premier du présent article, et ce, suivant un programme prévisionnel annuel présenté au ministre chargé de l'industrie.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 octobre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions des articles 3, 6, 8, et 9, du troisième paragraphe de l'article 10 et des articles 11 et 12 de la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sont abrogées et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) - L'accréditation est accordée à l'organisme d'évaluation de la conformité, qui en fait la demande, par le Conseil National d'Accréditation créé à l'article 8 de la présente loi après évaluation de l'aptitude technique de l'entreprise demandeuse, et ce, par décision du directeur général du Conseil prise sur avis conforme d'un comité d'accréditation créé à cet effet et comprenant des membres reconnus pour leur compétence scientifique.

Les critères et les procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

L'accréditation est accordée pour une durée que le Conseil National d'Accréditation fixe en se référant aux normes nationales ou, le cas échéant, aux normes internationales. Cette durée doit être la même pour tous les organismes d'évaluation de la conformité.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 septembre 2005.

Le conseil doit tenir une liste des organismes qu'il accrédite.

Article 6 (nouveau) - L'organisme d'évaluation de la conformité qui souhaite être accrédité doit adresser au Conseil National d'Accréditation une demande à cet effet à laquelle sera joint un dossier contenant les renseignements et les documents nécessaires lesquels seront fixés par le décret prévu à l'article 3 de la présente loi.

Article 8 (nouveau) - Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dénommé "Conseil National d'Accréditation" et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Le Conseil National d'Accréditation est chargé d'exécuter la politique de l'Etat dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité. Dans ce cadre, il est chargé notamment des missions suivantes :

- veiller à l'application du système national d'accréditation,
- accorder, suspendre ou retirer l'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité conformément aux dispositions de la présente loi,
- organiser et suivre les opérations d'audit, former les auditeurs et les recycler périodiquement conformément aux normes nationales et internationales en vigueur dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité,
- participer à la promotion de la qualité des services dispensés par les organismes d'évaluation de la conformité conformément aux règles nationales et internationales organisant cette activité,
- encourager à l'échange d'expériences entre les différents organismes accrédités,
- promouvoir la reconnaissance mutuelle entre les organismes d'évaluation de la conformité qui exercent leurs activités en Tunisie et leurs homologues étrangers et oeuvrer à la conclusion d'accords à cet effet,
- représenter la République Tunisienne aux réunions internationales portant sur l'activité du Conseil et auprès des organismes étrangers et internationaux similaires et coopérer avec eux,
- diffuser toutes les informations relatives aux activités d'essai, d'étalonnage, de certification et de contrôle,
- soutenir l'organisation des campagnes d'intercomparaison entre les organismes d'évaluation de la conformité et notamment dans les domaines des analyses, des essais, de la métrologie et du contrôle.

L'organisation administrative et financière du Conseil National d'Accréditation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

Article 9 (nouveau) - En cas de manquement de l'organisme accrédité à ses obligations et nonobstant les sanctions prévues au Code pénal, le Conseil National d'Accréditation peut adresser à l'organisme concerné :

- un avertissement,
- ou un avertissement assorti d'un renforcement de la nature ou de la fréquence des contrôles.

L'organisme accrédité supportera les frais occasionnés par ces contrôles.

En outre, le Conseil National d'Accréditation peut par décision du directeur général du Conseil, prise sur avis conforme du comité d'accréditation et dans les cas prévus aux articles 11 et 12 de la présente loi, suspendre ou retirer tout ou partie de l'accréditation.

Les décisions de suspension ou de retrait prennent effet dès leur notification à l'organisme intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 (troisième paragraphe (nouveau))- L'organisme accrédité peut demander au Conseil National d'Accréditation d'être entendu à ce propos.

Article 11 (nouveau) - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 de la présente loi, la décision de suspension partielle ou totale de l'accréditation est prise dans les cas suivants :

- le changement des responsables autorisés à signer les actes émis par l'organisme accrédité, ou des méthodes de gestion de la qualité sans l'obtention par l'organisme accrédité d'une autorisation préalable du Conseil National d'Accréditation. Le retrait de la décision de suspension partielle ou totale ne pourra avoir lieu que si l'organisme accrédité prouve la compétence des nouveaux responsables et la validité des nouvelles mesures,
- les manquements constatés notamment à l'occasion des opérations de contrôle ou des campagnes d'intercomparaison prévues à l'article 8 de la présente loi. La décision de suspension demeure en vigueur jusqu'à l'identification de l'origine des manquements et la preuve qu'on leur a porté remède,
- le non-respect des procédures internes de gestion de la qualité de l'organisme accrédité, et ce, pour des raisons indépendantes de sa volonté.

L'organisme concerné ayant été convoqué et entendu.

Il est interdit à l'organisme accrédité ayant fait l'objet d'une suspension partielle ou totale de son accréditation, de délivrer, dans les domaines concernés par la suspension, des documents faisant référence à l'accréditation obtenue conformément aux dispositions de la présente loi ou toute information pouvant induire les utilisateurs en erreur.

Article 12 (nouveau) - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 de la présente loi, la décision de retrait partiel ou total de l'accréditation est prise dans les cas suivants :

- le changement des conditions ayant servi de base pour l'octroi de l'accréditation et qui seront fixées par le décret prévu à l'article 3 de la présente loi,
- l'usage illégal de l'accréditation,
- le non-respect systématique ou répétitif des méthodes internes de gestion de la qualité de l'organisme accrédité,
- la répétition des erreurs dans les résultats d'essais,
- la faillite ou la liquidation de l'organisme accrédité.

L'organisme concerné ayant été convoqué et entendu.

Il est interdit à l'organisme accrédité, ayant fait l'objet d'un retrait partiel ou total de son accréditation, de délivrer, dans les domaines concernés par le retrait, des documents faisant référence à l'accréditation obtenue conformément aux dispositions de la présente loi ou toute information pouvant induire les utilisateurs en erreur.

Art. 2. - Il est ajouté à la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité un article 12 (bis) dont la teneur suit :

Article 12 (bis) - L'organisme d'évaluation de la conformité dont l'accréditation a été refusée ou suspendue ou retirée peut s'opposer devant le Conseil National d'Accréditation dans les trente jours qui suivent la date de la notification de la décision de refus, de retrait ou de suspension.

Le Conseil National d'Accréditation soumet les points litigieux pour étude à un comité consultatif d'arbitrage créé à cet effet, lequel propose la solution convenable dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de réception de la requête. Le Conseil prend sa décision sur proposition du comité d'arbitrage, notifie à l'organisme concerné la décision qui a été prise et prend les mesures nécessaires à son application.

La composition du comité consultatif d'arbitrage et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 3. - Est abrogé, l'article 4 de la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 octobre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-93 du 3 octobre 2005, complétant quelques dispositions du code de procédure pénale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Il est ajouté à l'article 54 du code de procédure pénale un troisième paragraphe comme suit :

Article 54 (troisième paragraphe) :

L'examen médico-psychologique est obligatoire si l'inculpé commet une infraction avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite, et que les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 octobre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 septembre 2005.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 50-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 20 juin 1994 portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 20 juillet 2005 , parvenue au Conseil constitutionnel le 21 juillet 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 20 juin 1994 portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité , en déclarant l'urgence ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 7,12,34 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 20 juin 1994 portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ,

Où le rapport relatif au projet examiné ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de modifier et compléter la loi n° 94 – 70 du 20 juin 1994 portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ;

Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi en question constituent, après leur intégration , une partie de cette loi qui contient des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que la modification soumise contient , également , des dispositions ayant trait aux obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur

compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations , à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis s'insère , de la sorte , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet examiné crée un établissement public à caractère non administratif dénommé le Conseil national d'accréditation et soumis à la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Considérant qu'il est confié à cet établissement des attributions ayant trait , notamment , à :

- l'octroi de l'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité et la possibilité de la retirer ou de la suspendre ,
- l'organisation des opérations d'audit et de leur suivi ainsi que la formation des auditeurs , leur mise à niveau et leur recyclage conformément aux normes nationales et internationales en vigueur dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité ;
- la représentation de la République tunisienne aux réunions internationales concernant l'activité du Conseil et auprès des organismes similaires étrangers et internationaux ;

Considérant que le Conseil national d'accréditation représente en soi , eu égard à la nature de son activité et à l'autorité de tutelle le concernant , une catégorie parmi les catégories des établissements publics dont la création se fait par des textes ayant la forme de loi , en application de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que la modification soumise prévoit les obligations incombant aux organismes d'évaluation de la conformité , la procédure suivie devant le Conseil national d'accréditation et les sanctions qu'il peut infliger aux organismes accrédités en cas de manquement à leurs obligations ;

Considérant que les articles 11 (nouveau) et 12 (nouveau) prévoient des dispositions assurant les garanties se rapportant aux droits de la défense issus des articles 7 et 12 de la Constitution , lorsqu'il s'agit

d'infliger des sanctions administratives consistant , en l'occurrence , à suspendre ou retirer l'accréditation , partiellement ou totalement , par le Conseil national ;

Considérant que le projet détermine ,également , les cas où l'acte de retrait ou de suspension est pris ainsi que la procédure suivie à cet effet ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces dispositions et du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94 – 70 du 20 juin 1994 portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 27 juillet 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI , messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 51-2005 du Conseil Constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux parcs urbains

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 18 juillet 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 19 juillet 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi relatif aux parcs urbains ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 7,12,34 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi relatif aux parcs urbains ,

Où le rapport relatif au projet examiné ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

- Considérant que le projet prévoit un cadre juridique pour l'aménagement des parcs urbains et leur gestion , qu'il contient des dispositions ayant trait aux obligations et aux principes généraux du régime de la propriété et des droits réels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois relatifs aux obligations et aux principes généraux du régime de la propriété et des droits réels ;

Considérant que le projet de loi , eu égard à son objet , s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet examiné détermine les règles relatives à la création des parcs urbains et fixe leurs caractéristiques , la nature du service se rattachant à leurs activités et les modalités ainsi que les conditions de leur concession et de leur occupation ;

Considérant que le projet de loi crée , dans son article 5 , un droit réel spécial au profit du concessionnaire, sur les constructions , les ouvrages et les équipements fixes qu'il réalise dans le cadre de la concession accordée , que ce droit confère à son titulaire , pour la durée du contrat de concession , les droits et obligations du propriétaire dans la

limite de la garantie des emprunts conclus en vue de financer la réalisation , la modification ou l'extension des ouvrages et des équipements réalisés dans le cadre de la concession ;

Considérant que le dernier paragraphe de l'article en question soumet l'inscription du droit ainsi que des droits des créanciers le grevant aux formes et procédure prévues par la législation en vigueur en matière de droits réels ;

Considérant que l'article 10 du projet examiné dispose que , en cas d'inobservation par le concessionnaire des obligations lui incombant , la concession lui est retirée , après son audition ;

Considérant que cet article prévoit des dispositions assurant les garanties relatives au droit de la défense issu des articles 7 et 12 de la Constitution et ce lorsque des sanctions administratives , en l'occurrence le retrait de la concession , sont prises après audition du concessionnaire et tout en tenant compte des droits inscrits des créanciers ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces dispositions et du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif aux parcs urbains ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 08 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 53-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant quelques dispositions du code de procédure pénale

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 27 juillet 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 28 juillet 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi complétant quelques dispositions du code de procédure pénale,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi complétant quelques dispositions du code de procédure pénale,

Oùï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter certaines dispositions du code de procédure pénale, en ajoutant un troisième paragraphe à l'article 54 du code en question;

Considérant que le projet contient des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi, eu égard à son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis prévoit que l'inculpé est obligatoirement présenté à l'examen médico-psychologique, s'il commet une infraction avant l'écoulement de dix ans depuis l'exécution de la première peine, sa remise ou sa prescription et si les deux infractions sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans;

Considération qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet de loi soumis qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 08 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 56 – 2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant organisation de l'activité de plongée

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 juillet 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 13 juillet 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant organisation de l'activité de plongée ,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi portant organisation de l'activité de plongée ,

Ouï le rapport relatif au projet examiné ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de mettre en place un cadre juridique pour l'activité de plongée ;

Considérant que le projet soumis détermine les conditions d'exercice de la plongée , qu'il contient , également , des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour ceux qui sont relatifs à la détermination des infractions et des peines et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis , eu égard à son objet , s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis prévoit les conditions d'exercice des activités de plongée et la classification de ceux qui l'exercent , en plongeur professionnel , plongeur amateur et plongeur élève ;

Considérant que le projet contient des dispositions concernant l'organisation de cette activité , son contrôle et la détermination aussi bien des personnes physiques et morales autorisées à pratiquer et à encadrer l'activité en question que des obligations leur incombant à ce titre ;

Considérant que le projet prévoit, également , des sanctions pécuniaires et privatives de liberté pour toute personne exerçant les activités de plongée en dehors du cadre structuré , pour tout plongeur professionnel au amateur non encadré n'ayant pas de certificat prouvant son aptitude à la plongée ainsi que pour tout superviseur d'activités de plongée qui ne les signale pas au poste de gendarmerie territorialement compétent conformément à la procédure et aux délais prévus à cet effet ;

En ce qui concerne l'article 16 du projet de loi :

Considérant que l'article 16 du projet de loi dispose ce qui suit : « l'établissement concerné par l'infraction peut transiger avec l'auteur de l'infraction avant le prononcé d'un jugement en dernier ressort . L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique » ;

Considérant que , s'il est loisible au législateur de prévoir l'extinction de l'action publique , dans certains cas , par l'effet de la transaction opérée par l'administration avec les auteurs des infractions , cela doit se limiter aux faits conduisant à des sanctions ayant un caractère indemnitaire comme c'est le cas pour les infractions fiscales , économiques et douanières ;

Considérant qu'en dehors de ces cas , la transaction en matière pénale ne peut être opérée que par le biais de la justice à laquelle revient cette compétence sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs issue du préambule de la Constitution ;

Considérant que les infractions prévues par le projet n'ont pas trait à des faits conduisant à des sanctions ayant un caractère indemnitaire ;

Considérant que le fait d'autoriser , de la sorte , l'administration à transiger au sujet des infractions objet de l'article 16 du projet , en dehors de l'intervention de la justice est incompatible avec la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 17 du projet de loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du projet de loi « est passible d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 100 dinars à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas premiers des articles 4,5 et 8 et des alinéas 1 et 2 de l'article 7 de la présente loi » ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 73 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par la République tunisienne en vertu de la loi n° 85-6 du 22 février 1985 dispose que « les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la Constitution, les traités ratifiés et approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois ;

Considérant qu'il ressort de l'article 3 du projet soumis qu'il ne détermine pas, de façon limitative, les domaines pouvant faire partie des activités de plongée, que ces domaines peuvent, par conséquent, s'étendre à la pratique de la pêche ;

Considérant que l'article 4 du projet interdit la pratique de la plongée en dehors d'un cadre structuré et que l'article 17 prévoit, à cet effet, des peines d'emprisonnement encourues par les auteurs des infractions ;

Considérant que le fait de prévoir des peines d'emprisonnement concernant les auteurs des infractions pouvant pratiquer l'activité de plongée dans les zones économiques exclusives en vue de pêcher est, au vu de ce qui précède, contraire à l'article 73 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'il s'ensuit que l'article 17, tel qu'ainsi formulé, n'est pas, par conséquent, conforme à l'article 32 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 20 du projet de loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du projet de loi « la présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat » ;

Considérant que le caractère exécutoire intervient après l'adoption du projet par le pouvoir législatif et avec sa promulgation par le Président de la République, en application du premier paragraphe de l'article 52 de la Constitution, qu'il s'ensuit que le fait d'indiquer que la loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat, alors qu'elle est encore à l'état de projet, n'est pas formellement conforme aux dispositions de l'article 52 de la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant organisation de l'activité de plongée ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception de son article 16 qui

est incompatible avec le préambule de la Constitution , de son article 17 qui n'est pas conforme à l'article 32 de la Constitution et de son article 20 qui n'est pas conforme à l'article 52 de la Constitution .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 61-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi portant
organisation de l'activité de plongée**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 30 août 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 31 août 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant organisation de l'activité de plongée,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel, et notamment son article 23,

Vu le projet de loi portant organisation de l'activité de plongée,

Vu son avis n° 56-2005 en date du 10 août 2005 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités au sujet des articles 16, 17 et 20 du projet en question dans sa première version,

Oùï le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République parvenue au Conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2005 et a émis, à son sujet, son avis en date du 10 août 2005 ;

Sur le fond :

Considérant que le Conseil constitutionnel a soulevé des inconstitutionnalités concernant les articles 16, 17 et 20 du projet dans sa version présentée le 13 juillet 2005 ;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de l'article 16 a trait à l'impossibilité pour l'administration de transiger avec les contrevenants en ce qui concerne les infractions prévues au projet de loi soumis ;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de l'article 17 concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 32 de la Constitution ;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de l'article 20 concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 52 de la Constitution ;

Considérant que les articles 16 et 17 du projet dans sa première version ont été fusionnés dans l'article 16 de la nouvelle version ;

Considérant qu'il ressort de cet article, dans sa nouvelle version, que la possibilité pour l'administration de transiger au sujet des infractions prévues par le projet a été abandonnée ;

Considérant que l'article 16 prévoit, par ailleurs, des dispositions aboutissant à exclure les peines privatives de liberté en ce qui concerne les infractions en matière de pêche dans la zone économique exclusive ;

Considérant que les dispositions de l'article 16 ne sont plus, de la sorte, contraires à l'article 73 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ratifiée par la République tunisienne et sont, par conséquent, conformes à l'article 32 de la Constitution ;

Considérant que la formule exécutoire contenue dans l'article 20 du projet dans sa première version a été supprimée ;

Considérant que le projet dans sa nouvelle version est, ainsi, conforme à la Constitution et compatible avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant organisation de l'activité de plongée ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 septembre 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 62-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi portant encouragement du secteur privé
à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 1er septembre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 2 septembre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur,

Vu la Constitution et notamment son article 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur,

Oùï le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis contient des dispositions selon lesquelles l'Etat prend en charge, pour une durée d'un an et selon des conditions déterminées, une partie des salaires versés au titre des nouveaux recrutements faits par les entreprises du secteur privé;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution;

Considérant que le projet soumis s'insère dans le cadre de l'article 72 de la Constitution;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis prévoit la prise en charge par l'Etat, selon des conditions déterminées, d'une partie des salaires au titre des nouveaux recrutements faits par les entreprises privées;

Considérant que le projet soumis détermine ces conditions et fixe la procédure relative au transfert et à la gestion des crédits;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 septembre 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2633 du 3 octobre 2005.

Monsieur Youssef Ajra, inspecteur du chiffre des affaires étrangères, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2005-2634 du 3 octobre 2005.

Monsieur Taoufik Saïdi, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une période d'un an à compter du 1^{er} octobre 2005.

NOMINATION

Par décret n° 2005-2635 du 3 octobre 2005.

Monsieur Taoufik Saïdi, magistrat de troisième grade, est désigné président du tribunal militaire permanent du Kef pour une période d'un an à compter du 1^{er} octobre 2005.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2005, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 13 février 1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par l'arrêté du ministre des finances du 9 septembre 1999,

Sur proposition du conseil du marché financier.

Arrête :

Article unique. - Sont approuvées, les modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, annexées au présent arrêté.

Tunis, le 24 septembre 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**ANNEXE A L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES
PORTANT VISA DES MODIFICATIONS INTRODUITES AU
NIVEAU DU REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE
DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS**

Le collège du Conseil du Marché Financier ;

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation
du marché financier et notamment ses articles 29 et 31 ;

Vu le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances du 13 février
1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par
l'arrêté du Ministre des Finances du 9 septembre 1999 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER :

Est abrogé l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du sous-titre premier
du titre II du règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières
de Tunis et remplacé par l'intitulé suivant :

SECTION 2 (nouveau) :

Admission au marché des titres de capital

ARTICLE 2 :

Sont abrogées les dispositions des articles 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40,
55, 57, 60, 61, 75, 78, le premier paragraphe des articles 56, 72 et 79
et le deuxième paragraphe de l'article 69 du règlement général de la
bourse des valeurs mobilières de Tunis et remplacées par les
dispositions suivantes :

ARTICLE 22 (nouveau):

La cote de la Bourse comprend le marché des titres de capital et le marché obligataire.

ARTICLE 23 (nouveau):

Le marché des titres de capital est ouvert aux sociétés anonymes qui répondent à des critères d'ouverture au public, de taille, de performance, de liquidité et de transparence tels que prévus à la section 2 du chapitre 2 du présent sous-titre.

ARTICLE 34 (nouveau):

L'admission d'une valeur mobilière est annoncée par un avis publié par la Bourse sur son bulletin, précisant les conditions de négociation, la date de la première cotation et la procédure d'introduction.

ARTICLE 36 (nouveau):

La société doit avoir publié les états financiers certifiés des deux exercices précédant la demande d'admission. Toutefois la Bourse peut accorder une dérogation pour les sociétés dont l'entrée en activité est inférieure à 2 ans.

La société doit présenter des informations prévisionnelles sur cinq (5) années assorties des hypothèses sous-jacentes. Ces informations établies par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas et sous sa responsabilité, doivent être accompagnées de l'avis du Commissaire aux Comptes. Cet avis est émis sur la base de l'accomplissement des diligences conformément aux normes professionnelles en vigueur en matière de vérification d'informations prévisionnelles.

Si, à la date de la décision d'admission, le dernier exercice a été clôturé depuis plus de huit mois, le conseil d'administration ou le directoire de la société doit établir et publier, sous sa responsabilité, les comptes du premier semestre. Ces comptes doivent être accompagnés de l'avis du Commissaire aux Comptes.

Les deux derniers exercices doivent être bénéficiaires.

La condition de réalisation des bénéfices n'est pas exigée pour la société qui demande l'admission de ses titres au marché par la procédure ordinaire suite à une augmentation du capital dans le public.

ARTICLE 38 (nouveau) :

La société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission au marché, doit justifier de l'existence :

- d'un manuel de procédure d'organisation, de gestion et de divulgation des informations financières ;
- d'une structure d'audit interne qui doit faire l'objet d'une appréciation du Commissaire aux Comptes dans son rapport sur le système du contrôle interne de la société ;
- d'une structure de contrôle de gestion.

ARTICLE 39(nouveau):

Les titres des sociétés détenus par le public et dont l'admission au marché est demandée, doivent être répartis entre deux cents actionnaires au moins, au plus tard le jour de l'introduction.

Par public, on entend les actionnaires détenant individuellement au plus (0.5%) du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital.

Par institutionnel, on entend les Organismes de Placement Collectifs, les établissements de crédit, les Assurances, les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe, les Sociétés d'Investissement à Capital Risque et les caisses de retraite.

ARTICLE 40 (nouveau):

L'admission au marché implique la diffusion dans le public d'un nombre de titres représentant 10% au moins du capital social au plus tard le jour de l'introduction.

Une dérogation peut être accordée par la Bourse lorsque la collectivité émettrice diffuse dans le public un minimum de 1 million de dinars.

ARTICLE 55 (nouveau) :

Avec l'accord du Conseil du Marché Financier, la diffusion des titres, au cours de la période précédant immédiatement leur première cotation, peut prendre la forme d'un placement garanti ou d'un placement dans le public réalisé par des banques ou des intermédiaires en Bourse individuellement ou conjointement. Dans ce dernier cas, une banque ou un intermédiaire en bourse doit être désigné comme chef de file.

ARTICLE 57(nouveau):

La banque ou l'intermédiaire en bourse chef de file des opérations de placement visées aux deux articles précédents, communique au Conseil du Marché Financier et à la Bourse, à l'issue de l'opération, un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l'objet d'un avis publié par la Bourse.

ARTICLE 60(nouveau):

La procédure ordinaire est celle qui permet à la Bourse, lorsque le capital de la société concernée est suffisamment diffusé dans le public, de procéder à l'inscription directe de la valeur sur le marché pour y être négociée dans les conditions de cotation habituellement pratiquées sur le dit marché, à partir d'un cours d'introduction fixé par la Bourse.

ARTICLE 61(nouveau):

La procédure d'introduction par offre publique de vente est celle qui permet aux introducteurs, dans un but d'ouverture du capital au public, de recourir préalablement à l'ouverture des négociations des titres de la société sur le marché, à l'offre publique de vente telle que définie au sous-titre 4 du titre IV du présent règlement général et aux articles 67 et 68 ci-après.

ARTICLE 75(nouveau):

Sur décision de la Bourse, les valeurs non admises à la cote de la Bourse justifiant d'une fréquence régulière de cotation, sont négociées selon les règles applicables au marché de la cote. Elles font l'objet d'un relevé quotidien du hors-cote.

ARTICLE 78(nouveau):

Les cours cotés résultent de la libre confrontation pendant la séance de cotation, sous le contrôle de la Bourse, des ordres d'achat et des ordres de vente présentés par les intermédiaires en bourse sur le support de cotation.

Les ordres reçus ou initiés par les intermédiaires en bourse sont produits sur le marché sans délai et sans compensation ni globalisation préalable des ordres d'achat et des ordres de ventes portant sur une même valeur mobilière, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 90 ci-après.

Toutefois, l'intermédiaire en bourse et après information du client et du Conseil du Marché Financier, peut ne pas produire sur le marché toute la quantité ou ne dévoiler qu'une partie d'un ordre comportant une quantité à l'offre ou à la demande dont la taille est manifestement disproportionnée en comparaison avec le degré de liquidité du titre et de la capacité d'absorption du marché.

ARTICLE 56 (premier paragraphe nouveau):

Le Conseil du Marché Financier peut autoriser que la diffusion se réalise pour partie dans le cadre d'un placement tel que visé à l'article ci-dessus, proposé à un ou plusieurs investisseurs, lorsque la procédure principale utilisée est l'offre publique de vente prévue aux articles 67 et 68 et que l'opération représente au moins 10% du capital de la société concernée ou un montant de 2 millions de dinars.

ARTICLE 72 (premier paragraphe nouveau):

Outre les cas de radiation suite aux dissolutions des sociétés, la Bourse peut radier des valeurs mobilières de la cote, et pour motiver sa décision de radiation elle se base sur les éléments suivants :

- la moyenne quotidienne des transactions exprimées en dinars et en titres échangés, ainsi que le nombre de jours de bourse où les titres ont fait l'objet d'une cotation, appréciés sur une année.
- la mise en paiement de dividendes sur les deux derniers exercices ;
- le pourcentage du capital diffusé dans le public ;
- le respect des engagements d'information et d'organisation incombant à la société émettrice ;
- le respect des dispositions réglementaires et légales des sociétés admises à la cote.

ARTICLE 79 (premier paragraphe nouveau):

Les valeurs admises au marché des titres de capital ainsi que celles du hors-cote visées à l'article 75 du présent règlement général, sont négociées, avec assistance de l'ordinateur au fixing ou en continu, dans les conditions fixées par le règlement du parquet.

ARTICLE 69 (deuxième paragraphe nouveau):

Il doit préciser, notamment, la date de la première cotation et le cours d'introduction.

ARTICLE 3 :

Est ajouté un dernier paragraphe à chacun des articles 94 et 109 du règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis comme suit :

ARTICLE 94 (dernier paragraphe):

Toutefois, il est interdit d'introduire un ordre à un prix limité avec une validité jour en dehors des seuils limites autorisés par la Bourse et fixés par le règlement de parquet .

ARTICLE 109 (dernier paragraphe):

Peuvent aussi être exécutés par transactions de blocs selon les mêmes conditions prévues par cet article avec une marge de 10%, l'ordre

portant sur une quantité supérieure ou égale à 50 000 titres et un montant supérieur ou égal à un million de dinars.

ARTICLE 4 :

Sont abrogés l'article 24 et la section 3 du chapitre 2 du sous-titre premier du titre II du règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2005, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 17 novembre 2000 et les modifications qui y sont introduites approuvées par l'arrêté du ministre des finances du 7 avril 2001,

Sur proposition du conseil du marché financier.

Arrête :

Article unique. - Sont approuvées, les modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne annexées au présent arrêté.

Tunis, le 24 septembre 2005.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**ANNEXE A L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES,
PORTANT VISA DES MODIFICATIONS INTRODUITES AU
NIVEAU DU REGLEMENT DU CONSEIL DU MARCHE
FINANCIER RELATIF A L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE**

Le collège du Conseil du Marché Financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31 ;

Vu le règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000 et les modifications qui y sont introduites approuvées par l'arrêté du Ministre des Finances du 7 Avril 2001 ;

Vu l'arrêté du ministre des finances du 24 Avril 2003 portant fixation de la liste des organismes de notation qui procèdent à l'appréciation des caractéristiques des parts à émettre par le fonds commun des créances et des créances qu'il se propose d'acquérir, ainsi qu'à l'évaluation des risques rattachés à ces créances ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER :

Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 8 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE 8 (premier paragraphe nouveau) :

Le projet de prospectus est accompagné des documents suivants :

- un exemplaire mis à jour des statuts ;
- le ou les procès verbaux et les rapports du ou des organes ayant décidé le placement ;
- l'identification du responsable chargé de l'information chez l'émetteur ;
- la liste des dirigeants ;
- pour les sociétés déjà constituées, les états financiers dûment certifiés et accompagnés par les rapports du commissaire aux comptes des deux derniers exercices pour celles qui ont plus de deux années d'existence et du dernier exercice pour celles qui ont moins de deux années d'existence.

ARTICLE 2 :

Sont abrogées les dispositions du 3^{ème} paragraphe de l'article 30 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE 30 (3^{ème} paragraphe nouveau) :

La présentation du garant n'est pas exigée lorsqu'il est une banque admise à la cote de la bourse ou liée par un contrat de notation avec un organisme de notation figurant dans la liste fixée par l'arrêté du ministre des finances du 24 Avril 2003 sus-visé.

Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 et par la loi n° 88-94 du 2 août 1988 et la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles de 35 à 37, tels que complétés par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et notamment son article 60,

Vu la loi 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office nationale de l'assainissement, telle que complétée par la loi n° 2004-70 du 2 août 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 tel que modifié et complété par la loi n° 98-10 du 10 février 1998 et par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 et par la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999 et par la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001 et par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et par la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 et notamment son article 37,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur,

Vu le décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990, portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement,

Vu le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution,

Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 1, 6, 8, 9, 11, 13, 14 et 15 du décret susvisé n° 93-2120 du 25 octobre 1993 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau): Le fonds de dépollution (FODEP) institué par les articles de 35 à 37 de la loi susvisée n° 92-122 du 29 décembre 1992, vise à encourager les entreprises à réaliser les actions de dépollution à travers la participation au financement :

- Des projets visant à protéger l'environnement contre la pollution occasionnée par leur activité,

- Des projets utilisant les technologies propres à concurrence de la valeur de l'investissement visant à protéger l'environnement,

- Des projets de création d'unités de collecte et de valorisation, de collecte et de recyclage ou de collecte et de traitement des déchets.

- Du système public de reprise et de valorisation des déchets en plastique.

Sont considérés pollution résultant des activités des entreprises, les rejets hydriques chargés de polluants à des concentrations dépassant les proportions fixées par les normes en vigueur, les émissions de fumées ou de gaz ou de poussières ou de déchets solides.

Le fonds peut concourir au financement d'installations communes de dépollution réalisées par les opérateurs publics ou privés pour le compte de plusieurs entreprises exerçant les mêmes activités ou génératrices de la même pollution.

Article 6 (nouveau) : L'octroi du concours du fonds de dépollution est subordonné aux conditions suivantes :

- 1/ la présentation d'une étude technique du projet agréée par l'ANPE et comportant un constat de pollution sur les lieux,

- 2/ l'établissement d'un contrat programme avec l'ANPE spécifiant le calendrier des opérations à réaliser, les résultats escomptés et les procédures de suivi et de contrôle de la réalisation,

- 3/ la présentation d'un schéma d'investissement et de financement comportant des fonds propres d'au moins 30% de la valeur de l'investissement visant à protéger l'environnement.

Pour les projets de collecte et de valorisation des déchets, l'octroi du concours du fonds est subordonné à l'obtention du cahier des charges ou des autorisations prévues par la législation en vigueur, à la réalisation des conditions citées aux points 2 et 3 ci-dessus et à l'approbation par l'ANPE d'une étude technique et économique du projet élaborée conformément aux termes de référence mises à la disposition des promoteurs auprès de l'ANPE.

Article 8 (nouveau) : Les dossiers des demandes de concours du FODEP doivent être présentés à l'ANPE et doivent comporter :

- un formulaire fourni par l'ANPE, dûment rempli et signé par les intéressés,

- une étude du projet agréée par l'ANPE, tel qu'indiqué à l'article 6 du présent décret,

- un contrat programme conclu avec l'ANPE,

- un schéma d'investissement et de financement tel qu'indiqué à l'article 6 du présent décret,

- une attestation bancaire certifiant la disponibilité d'un minimum de 30% de fonds propres ou une déclaration sur l'honneur de financer le projet à concurrence de 30% de fonds propres,

- les factures proforma et les justificatifs des dépenses justifiant le coût de l'investissement de protection de l'environnement à réaliser,

- un cahier des charges pour les activités de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets à l'exception des déchets dangereux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 26 (nouveau) de la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996,

- une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement pour les activités de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets dangereux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 31 (bis) de la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996,

Article 9 (nouveau) : Les demandes de bénéfices du concours du FODEP sont soumises à une commission consultative siégeant au ministère de l'environnement et du développement durable et présidée par le ministre de l'environnement et du développement durable ou de son représentant et composée par les membres représentant :

- le ministère de l'intérieur et du développement local,
- le ministère des finances,
- le ministère de l'environnement et du développement durable,
- le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- le ministère du développement et de la coopération internationale,
- la banque centrale de Tunisie,
- l'agence nationale de protection de l'environnement,
- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'environnement et du développement durable sur proposition des départements et organismes concernés.

Le président de la commission peut inviter toute personne ou organisme, tels que les centres spécialisés, dont l'avis sur certains dossiers particuliers pourrait être utile.

Article 11 (nouveau) : L'avis de la commission est adopté par la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq (5) de ses membres au minimum.

Article 13 (nouveau) : Les avis de la commission sont consignés dans des procès-verbaux et soumis au ministre de l'environnement et du développement durable pour décision.

Article 14 (nouveau) : Le ministre de l'environnement et du développement durable émet des décisions d'octroi du concours du FODEP et transmet des copies de ces décisions au ministre des finances et au ministre du développement et de la coopération internationale.

Article 15 (nouveau) : La non exécution ou le non respect des conditions du contrat programme visé à l'article 6 ci-dessus peut entraîner la déchéance du concours du FODEP.

Le ministre de l'environnement et du développement durable décide la déchéance après avis de la commission visée à l'article 9 du présent décret qui aura au préalable entendu le bénéficiaire concerné.

La décision de déchéance rend immédiatement exigible le concours du FODEP déjà débloquent.

De même, la déchéance est prononcée au cas où il s'avérerait que les équipements et les installations financés dans le cadre du FODEP n'ont pas été utilisés conformément à l'étude technique approuvée et au contrat programme conclu avec l'ANPE, et ce, pendant une période de cinq ans (5) à partir de la décision d'octroi de la subvention FODEP.

Art. 2. - Le ministre de l'environnement et du développement durable et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 AOUT 2005

		(en dinar)
<u>ACTIF</u>		
Encaisse-or		4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux		2 371 793
Position de réserve au FMI		38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux		6 718 731
Avoirs en devises		5 660 546 127
Comptes de coopération économique		337 778 482
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire		70 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market		296 155 052
Créances achetées ferme		322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires		555 347 933
Avance permanente à l'Etat		25 000 000
Avance remboursable à l'Etat		2 053 125
Compte courant postal		4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement		3 923 598
Effets à l'encaissement		41 300 672
Portefeuille-titres de participation		26 622 565
Immobilisations		22 659 630
Débiteurs divers		23 888 523
Comptes d'ordre et à régulariser		74 047 545
		7 518 657 400
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>		
Billets et monnaies en circulation		3 446 849 488
Comptes courants des banques et des établissements financiers		94 121 721
Comptes du Gouvernement		1 383 677 219
Allocations de droits de tirage spéciaux		66 308 282
Comptes courants en dinars des organismes étrangers		511 871 737
Engagements en devises envers les IAT		768 822 162
Comptes étrangers en devises		38 353 837
Autres engagements en devises		63 108 855
Comptes de coopération économique		353 645 183
Déposants d'effets à l'encaissement		44 081 380
Ecarts de conversion et de réévaluation		132 964 840
Créditeurs divers		9 452 894
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles		14 972 275
Comptes d'ordre et à régulariser		503 166 914
Capital		6 000 000
Réserves		81 199 402
Résultats reportés		61 211
		7 518 657 400

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 AOUT 2005**

(en dinar)	
<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 703 832
Avoirs en devises	5 750 930 708
Comptes de coopération économique	340 422 798
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	296 155 052
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 934
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	4 747 877
Effets à l'encaissement	27 146 738
Portefeuille-titres de participation	26 566 296
Immobilisations	22 926 090
Débiteurs divers	23 647 592
Comptes d'ordre et à régulariser	76 040 348
	7 530 303 807
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 464 560 453
Comptes courants des banques et des établissements financiers	155 738 679
Comptes du Gouvernement	1 336 635 539
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 161 243
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	512 073 143
Engagements en devises envers les IAT	710 158 302
Comptes étrangers en devises	78 345 923
Autres engagements en devises	62 890 398
Comptes de coopération économique	356 289 388
Déposants d'effets à l'encaissement	29 501 666
Ecart de conversion et de réévaluation	134 794 486
Créditeurs divers	9 851 192
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	14 284 895
Comptes d'ordre et à régulariser	511 735 824
Capital	6 000 000
Réserves	81 221 465
Résultats reportés	61 211
	7 530 303 807

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 2005**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 703 832
Avoirs en devises	5 841 854 942
Comptes de coopération économique	339 377 280
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	296 155 052
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 934
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	7 125 746
Effets à l'encaissement	27 054 869
Portefeuille-titres de participation	26 566 296
Immobilisations	22 935 176
Débiteurs divers	23 879 275
Comptes d'ordre et à régulariser	78 905 471
	7 625 574 415
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 421 348 303
Comptes courants des banques et des établissements financiers	142 514 657
Comptes du Gouvernement	1 424 187 635
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 161 243
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	513 999 644
Engagements en devises envers les IAT	739 464 780
Comptes étrangers en devises	104 684 338
Autres engagements en devises	62 890 398
Comptes de coopération économique	355 243 870
Déposants d'effets à l'encaissement	29 152 105
Ecarts de conversion et de réévaluation	134 794 486
Créditeurs divers	9 607 610
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	14 280 079
Comptes d'ordre et à régulariser	519 962 584
Capital	6 000 000
Réserves	81 221 472
Résultats reportés	61 211
	7 625 574 415